

Bản án số: 41/2025/HS-ST

Ngày: 09 - 12 - 2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 9 – NINH BÌNH

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Trung Kiên.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Thế Bình;

Ông Phạm Hồng Thái.

- Thư ký phiên tòa: Ông Đào Đức Tài - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân khu vực 9 - Ninh Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9 - Ninh Bình tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thuần - Kiểm sát viên.

Ngày 09 tháng 12 năm 2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 9 - Ninh Bình, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 39/2025/TLST-HS ngày 29 tháng 10 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 33/2025/QĐXXST-HS ngày 05 tháng 11 năm 2025, Quyết định hoãn phiên tòa số: 06/2025/QĐST-HS ngày 19 tháng 11 năm 2025 và Thông báo mở lại phiên tòa số: 45/2025/TB-TA ngày 27 tháng 11 năm 2025, đối với bị cáo:

Lê Văn Q, sinh ngày 21/10/2004 tại tỉnh Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình); Căn cước công dân số: 036204018111, cấp ngày 10/5/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Nơi cư trú: Thôn F, xã H, tỉnh Ninh Bình; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Giới tính: Nam; Trình độ học vấn: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Công giáo; Con ông Lê Văn B, sinh năm 1977 và bà Trần Thị T, sinh năm 1979; Gia đình có 02 chị em, bị cáo là thứ hai; Chưa có vợ, con; Tiền án, tiền sự: Không; Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 09/8/2025 đến nay. Có mặt.

- Bị hại: Anh Vũ Đức T1, sinh ngày 05/6/1985; Nơi cư trú: Thôn N, xã M, tỉnh Ninh Bình. Có mặt.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Chị Trần Thị D, sinh ngày 05/11/2004; Nơi cư trú: Xóm L, xã H, tỉnh Ninh Bình. Có mặt.

- Người làm chứng:

1. Chị Vũ Thị H, sinh năm 1986; Có mặt.

2. Ông Lê Văn B, sinh năm 1977 và bà Trần Thị T, sinh năm 1979; Ông B có mặt, bà T vắng mặt.

3. Ông Bùi Đăng L, sinh năm 1961; Vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 06/5/2025, Lê Văn Q (chưa được cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 theo quy định) điều khiển xe mô tô Biển kiểm soát (viết tắt là BKS) 18H1-837.20, dung tích xi lanh 109,8cm³ (xe của chị Trần Thị D, sinh năm 2004; địa chỉ: Xóm L, xã H, tỉnh Ninh Bình) đi trên Quốc lộ B, hướng từ xã H, tỉnh Ninh Bình đến ngã ba xã M, tỉnh Ninh Bình. Khi đi đến Km 133+700 Quốc lộ B, thuộc địa phận xã M, do trời tối không chú ý quan sát nên xe mô tô do Q điều khiển đã đi lấn sang phần đường ngược chiều, phần cánh yếm bên tay ga (bên phải) xe mô tô BKS 18H1 – 837.20 của Q xô vào lớp bánh trước xe mô tô BKS 18E1 – 400.06 do anh Vũ Đức T1, sinh năm 1985; địa chỉ: Xóm N, xã M, tỉnh Ninh Bình điều khiển theo chiều ngược lại. Hậu quả làm anh Vũ Đức T1 bị ngã xuống đường chấn thương hàm mặt, gãy xương bàn chân phải. Lê Văn Q bị chấn thương sọ não, chấn thương ngực, bụng, gãy cẳng tay phải. Lê Văn Q và anh Vũ Đức T1 được cấp cứu tại Bệnh viện Đ, tỉnh Ninh Bình; Bệnh viện Đ1, tỉnh Ninh Bình sau đó chuyển đến Bệnh viện H1, Thành phố Hà Nội cấp cứu và điều trị. Hai xe đều bị hư hỏng.

Kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của Lê Văn Q và anh Vũ Đức T1 đều dưới ngưỡng phát hiện. Kết quả xét nghiệm chất gây nghiện của Lê Văn Q và anh Vũ Đức T1 đều âm tính.

Bản kết luận giám định số 917/KL-KTHS ngày 10/6/2025 của Phòng K Công an tỉnh N kết luận:

- Xe mô tô biển số 18H1 – 837.20 va chạm với xe mô tô biển số 18E1 – 400.06. Vị trí va chạm đầu tiên giữa hai phương tiện là cánh yếm bên tay ga (bên phải) xe mô tô biển số 18H1 – 837.20 với lớp bánh trước xe mô tô biển số 18E1 – 400.06.

- Căn cứ vào các dấu vết, vật chứng để lại trong hồ sơ gửi giám định thì vị trí va chạm đầu tiên trên mặt đường tại hiện trường giữa xe mô tô biển số 18H1 – 837.20 và xe mô tô biển số 18E1 – 400.06 tại phía trước điểm đầu vết cày đánh số 3, thuộc phần đường bên phải theo chiều từ ngã ba xã T đi xã H (nay là ngã ba xã M đi xã H).

Kết luận giám định số 79/KLTTCT-TTPY ngày 19/8/2025 và số 81/KLTTCT-TTPY ngày 20/8/2025 của Trung tâm Pháp y tỉnh N kết luận:

- Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của Lê Văn Q tại thời điểm giám định là 71% (Bảy mươi một phần trăm), áp dụng phương pháp cộng tại Thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019. Cơ chế hình thành thương tích: Do vật tày trực tiếp gây nên. Một số thương tích đã khỏi, không xếp tỷ lệ (Do không có trong Thông tư số 22/2019/TT-BYT).

- Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của anh Vũ Đức T1 tại thời điểm giám định là 62% (Sáu mươi hai phần trăm), áp dụng phương pháp cộng tại Thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019. Cơ chế hình thành thương tích: Do vật tày trực tiếp gây nên.

Bản kết luận định giá tài sản số 10/KL-HĐĐGTS ngày 05/6/2025 của Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự huyện T, tỉnh Nam Định kết luận:

- Đối với xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave sản xuất năm 2023, màu xanh, BKS 18H1 - 837.20, tổng giá trị tài sản bị thiệt hại là 3.680.000đ (Ba triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng).

- Đối với xe mô tô nhãn hiệu Honda Airblade sản xuất năm 2020, màu đen vàng đồng, BKS 18E1-400.06, tổng giá trị tài sản bị thiệt hại là 9.210.000đ (Chín triệu hai trăm mười nghìn đồng).

Vật chứng, tài sản thu giữ: Quá trình điều tra đã tạm giữ 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Airblade BKS 18E1 - 400.06 kèm theo 01 Giấy chứng nhận đăng ký xe và 01 Giấy phép lái xe hạng A1 đều mang tên Vũ Đức T1; 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, màu xanh BKS 18H1 - 837.20 kèm theo 01 Giấy chứng nhận đăng ký xe và 01 Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc TNDS đều mang tên Trần Thị D. Sau khi xác minh, cơ quan điều tra đã trả lại 02 xe mô tô trên cho chủ sở hữu là anh Vũ Đức T1 và chị Trần Thị D; các giấy tờ liên quan của anh T1, chị D hiện được lưu giữ trong hồ sơ vụ án.

Về dân sự: Lê Văn Q cùng gia đình đã bồi thường cho anh Vũ Đức T1 tổng số tiền 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng). Anh T1 không có yêu cầu bồi thường gì thêm và có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Lê Văn Q.

Tại bản Cáo trạng số: 09/CT-VKS-KV9 ngày 29/10/2025 của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9 - Ninh Bình đã truy tố bị cáo Lê Văn Q về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Lê Văn Q phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 260; các điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự; xử phạt Lê Văn Q 36 (ba mươi sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 năm tính từ ngày tuyên án. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. Về trách nhiệm dân sự không xem xét do bị hại không có yêu cầu bồi thường thêm. Về xử lý vật chứng; căn cứ 47 Bộ luật Hình sự, khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: Trả cho anh Vũ Đức T1 01 Giấy chứng nhận đăng ký xe và 01 Giấy phép lái xe hạng A1, trả cho chị Trần Thị D 01 Giấy chứng nhận đăng ký xe và 01 Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc TNDS.

Bị hại anh Vũ Đức T1 trình bày đã nhận bồi thường của bị cáo số tiền 50.000.000 đồng, đến nay không yêu cầu bị cáo bồi thường thêm, anh đã nhận lại chiếc xe mô tô bị tai nạn BKS 18E1-400.06 và tự chịu chi phí sửa chữa, anh đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo vì bị cáo tuổi đời còn trẻ và cũng bị thương tích nặng; anh đề nghị Hội đồng xét xử trả lại các giấy tờ xe cho anh sử dụng.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Trần Thị D trình bày, chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, màu xanh BKS 18H1 - 837.20 bị cáo sử dụng gây ra tai

nạn giao thông là xe của chị D đứng tên sở hữu. Bị cáo và chị là bạn bè, ngày 06/5/2025 bị cáo có hỏi mượn xe để đi làm nhưng chị không biết bị cáo chưa có giấy phép lái xe mô tô theo quy định. Đến nay chị đã nhận lại chiếc xe mô tô trên và tự chịu toàn bộ chi phí sửa chữa, không yêu cầu bị cáo phải hoàn trả. Chị đề nghị Hội đồng xét xử trả lại các giấy tờ xe mô tô đã thu giữ cho chị.

Bị cáo không có ý kiến tranh luận với Kiểm sát viên. Trong lời nói sau cùng, bị cáo đã nhận lỗi và xin được giảm nhẹ hình phạt, cho bị cáo được cải tạo tại địa phương để tiếp tục chữa trị thương tích do tai nạn.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đều tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật tố tụng. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và người tham gia tố tụng khác đều không có ý kiến hoặc khiếu nại gì. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về tội danh: Tại phiên tòa, bị cáo Lê Văn Q khai nhận về hành vi đã thực hiện đúng như cáo trạng truy tố và thừa nhận đã phạm tội. Xét lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra; phù hợp với lời khai của bị hại, người làm chứng, biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản khám nghiệm phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông và các kết luận giám định, định giá tài sản cùng các tài liệu, chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa. Do đó có đủ cơ sở kết luận: Hồi 20 giờ 30 phút ngày 06/5/2025 tại Km 133+700 trên Quốc lộ B thuộc địa phận xã M, tỉnh Ninh Bình, Lê Văn Q chưa được cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 theo quy định, đã điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, biển kiểm soát 18H1 – 837.20 dung tích xi lanh 109,2cm³ (xe mượn của chị Trần Thị D) do không chú ý quan sát nên đã đi lấn sang phần đường ngược chiều và cánh yếm bên tay ga bên phải xe mô tô do Q điều khiển xô vào lốp bánh trước xe mô tô nhãn hiệu Honda Airblade, biển kiểm soát 18E1-400.06 do anh Vũ Đức T1 điều khiển đi theo hướng ngược chiều. Hậu quả, cả hai xe mô tô bị đổ ngã xuống đường, anh Vũ Đức T1 bị thương tích 62%, Lê Văn Q bị thương tích 71%.

Hành vi nêu trên của bị cáo Lê Văn Q đã vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 9, khoản 1 Điều 10 của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024 nên đã đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 260 của Bộ luật Hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9 – Ninh Bình truy tố bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

Điều 260. Tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” của Bộ luật Hình sự quy định:

“1. Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an

toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Không có giấy phép lái xe theo quy định; ”.

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là rất nghiêm trọng; đã xâm phạm đến sức khỏe của người khác và còn gây mất trật tự, an toàn trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Bị cáo đã điều khiển phương tiện tham gia giao thông có động cơ là nguồn nguy hiểm cao độ nhưng không có giấy phép lái xe theo quy định, khi điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường đã cầu thả, thiếu chú ý quan sát, đi lấn sang làn đường của phương tiện đi ngược chiều dẫn đến hậu quả gây thương tích cho bị hại 62%, lỗi hoàn toàn thuộc về bị cáo. Do đó, bị cáo phải bị xử lý nghiêm khắc nhằm cải tạo, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và đề rắn đe phòng ngừa chung.

[4] Về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự và không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào theo quy định tại khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự nên có nhân thân tốt. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã khai báo thành khẩn, thái độ ăn năn hối lỗi; bị cáo đã cùng gia đình tự nguyện khắc phục hậu quả bồi thường cho bị hại; được bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt; bản thân bị cáo bị thương tích nặng là 71%, hiện sức khỏe yếu, còn đang phải tiếp tục điều trị phục hồi sức khỏe. Do đó, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại các điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[5] Căn cứ tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội; nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy cần áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với bị cáo. Tuy nhiên, xét bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; có nhiều tình tiết giảm nhẹ; có nơi cư trú cụ thể rõ ràng; có ý thức sửa chữa lỗi lầm; có khả năng tự cải tạo; hiện bị thương tích nặng do tai nạn giao thông nên Hội đồng xét xử áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự cho bị cáo được hưởng án treo và giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi cư trú giám sát, giáo dục cùng với gia đình bị cáo theo như đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa là phù hợp.

[6] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy không cần thiết áp dụng hình phạt bổ sung là cấm hành nghề đối với bị cáo theo quy định tại khoản 5 Điều 260 của Bộ luật Hình sự.

[7] Về trách nhiệm dân sự: Trong quá trình điều tra, bị cáo cùng gia đình đã tự nguyện khắc phục hậu quả bồi thường cho bị hại số tiền 50.000.000 đồng. Bị hại đã nhận đủ số tiền trên và không có yêu cầu gì khác về dân sự, nhận tự chịu trách nhiệm sửa chữa chiếc xe mô tô của anh T1 bị hư hỏng. Do đó về trách nhiệm dân sự không xem xét giải quyết.

[8] Về xử lý phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông và tài sản đã thu giữ: Quá trình điều tra xác định chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, màu xanh BKS 18H1 - 837.20 là tài sản hợp pháp của chị Trần Thị D và chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Airblade, biển kiểm soát 18E1-400.06 là tài sản hợp pháp của anh Vũ Đức T1. Xét thấy không cần thiết tạm giữ nên Cơ quan điều tra đã trả lại cho anh T1 và chị D quản lý sử dụng là phù hợp pháp luật nên không xem xét điều chỉnh.

Đối với 01 Giấy chứng nhận đăng ký xe và 01 Giấy phép lái xe hạng A1 đều mang tên Vũ Đức T1; 01 Giấy chứng nhận đăng ký xe và 01 Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc TNDS đều mang tên Trần Thị D hiện đang được quản lý lưu giữ trong hồ sơ vụ án. Xét thấy các giấy tờ trên là tài sản hợp pháp của anh Vũ Đức T1 và chị Trần Thị D nên cần trả cho chủ sở hữu là phù hợp pháp luật.

[9] Về án phí: Bị cáo là người bị kết án nên phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

[10] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào điểm a khoản 2 Điều 260; các điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự.

1.1. Tuyên bố bị cáo Lê Văn Q phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

1.2. Xử phạt Lê Văn Q 03 (Ba) năm tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 05 (Năm) năm, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 09/12/2025).

Giao bị cáo Lê Văn Q cho UBND xã H, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2. Căn cứ điểm d khoản 1, khoản 2 Điều 125 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

Hủy bỏ biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” đang áp dụng đối với bị cáo Lê Văn Q.

3. Về xử lý vật chứng, tài sản thu giữ: Căn cứ khoản 2 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Trả cho anh Vũ Đức T1 01 Giấy chứng nhận đăng ký xe và 01 Giấy phép lái xe hạng A1 đều mang tên Vũ Đức T1.

- Trả cho chị Trần Thị D 01 Giấy chứng nhận đăng ký xe và 01 Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc TNDS đều mang tên Trần Thị D.

Vật chứng, tài sản trên hiện đang được lưu giữ trong hồ sơ vụ án. Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, anh T1 và chị D liên hệ với Tòa án để được nhận lại tài sản trên.

4. Về án phí: Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án;

Bị cáo Lê Văn Q phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Căn cứ vào Điều 331, 333 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Bị cáo, bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự, thì bị cáo có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án. Thời hạn thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- TAND + VKSND tỉnh Ninh Bình;
- VKSND khu vực 9 - Ninh Bình;
- Công an tỉnh Ninh Bình;
- THADS tỉnh Ninh Bình;
- UBND xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình;
- Bị cáo;
- Bị hại;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Hồ sơ vụ án;
- Lưu văn phòng.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Phạm Trung Kiên